



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 13 chaouel 1430 – 2 octobre 2009

152^{ème} année

N° 79

Sommaire

Lois

Loi n° 2009-65 du 12 août 2009, modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent (**Rectificatif**) 2820

Conseil Constitutionnel

Décision portant déclaration de la liste définitive des candidats à l'élection du Président de la République fixée pour le dimanche 25 octobre 2009 2821

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2009-2688 du 28 septembre 2009, relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections du 25 octobre 2009 2822

Décret n° 2009-2689 du 28 septembre 2009, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale 2822

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination de secrétaires généraux de communes 2823

Nomination d'un chef de bureau 2824

Nomination d'un directeur 2824

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur	2824
Nomination d'un sous-directeur	2824
Nomination de chefs de cellule	2824
Nomination de chefs de division	2824
Nomination de chefs de subdivision	2824
Nomination de chefs de service	2825
Nomination d'un chef de section	2825
Nomination d'un inspecteur adjoint	2825
Nomination d'un médecin vétérinaire sanitaire major	2825
Nomination d'un urbaniste en chef	2825
Nomination d'architectes en chef	2825
Nomination d'ingénieurs en chef	2826
Nomination d'un conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation	2827
Nomination d'un administrateur en chef du service social	2827
Nomination d'analystes en chef	2827
Nomination d'un chef de laboratoire en chef	2827
Ministère du Transport	
Nomination d'ingénieurs en chef	2827
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Publication de l'annexe à l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 14 août 2009, modifiant l'arrêté du 8 décembre 2007, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, les établissements et les entreprises publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 67 du 21 août 2009.....	2828
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur des stages	2831
Maintien en activité dans le secteur public	2831
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination de directeurs	2831
Nomination d'un ingénieur en chef	2831
Cessation de fonctions d'un chef de service	2831
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2009-2751 du 28 septembre 2009 , modifiant et complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.....	2831
Décret n° 2009-2752 du 28 septembre 2009 , complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional	2832
Décret n° 2009-2852 du 28 septembre 2009 , modifiant et complétant le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers.....	2833
Ministère des Finances	
Nomination d'ingénieurs en chef	2834
Nomination d'un trésorier régional	2834
Nomination de chefs de centres régionaux de contrôle des impôts.....	2834
Nomination d'un sous-directeur	2834
Nomination de chefs de service	2834
Nomination d'un receveur des finances catégorie « B »	2835
Nomination d'un mandataire chargé de section de comptabilité	2835

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination de directeurs des stages	2835
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2835
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2835
Cessation de fonctions d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2835
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Décret n° 2009-2773 du 28 septembre 2009 , fixant les conditions de transport de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables et de la vente de ses excédents à la société tunisienne de l'électricité et du Gaz.	2836
Ministère des Technologies de la Communication	
Nomination d'ingénieurs en chef	2837
Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination d'ingénieurs en chef	2837
Nomination de conseillers principaux en information et orientation scolaire et universitaire	2837
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination d'architectes en chef	2837
Nomination d'un ingénieur en chef	2837
Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes	
Nomination d'un directeur	2838
Nomination d'un chef d'unité	2838
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un chef de département	2838
Nomination d'un sous-directeur	2838
Nomination d'un chef de bureau	2838
Nomination de chefs d'unité	2838
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2009-2788 du 28 septembre 2009 , modifiant et complétant le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche	2839
Nomination de médecins vétérinaires, inspecteurs divisionnaires	2841
Nomination de médecins vétérinaires, inspecteurs régionaux	2841

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie	2842

RECTIFICATIF

Au Journal Officiel n° 65 du 14 août 2009 à la loi n° 2009-65 du 12 août 2009 modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent aux pages 2340, 2341 et 2342 aux articles 74 (nouveau), 75 (nouveau), 79 (nouveau), 86 (nouveau), 101 (nouveau) et 74 bis

A l'article 74 (nouveau) :

- lire : aux commerçants de bijoux, de pierres précieuses et de tous autres objets précieux,
- au lieu de : aux commerçants en métaux précieux, en de bijoux, de pierres précieuses ou tous autres objets précieux.

A l'article 75 (nouveau) :

- lire : d'identifier tous les intervenants et de s'assurer de leur véracité,
- au lieu de : d'identifier tous les intervenants ou de s'assurer de leur véracité.

A l'article 79 (nouveau) :

- lire : un expert du conseil du marché financier,
- au lieu de : un expert du comité du marché financier.
- lire : un expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières,

- au lieu de : expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières.

A l'article 86 (nouveau) :

- lire : ... dont le but économique ou la licéité n'apparaissent pas manifestement,
- au lieu de : dont le but économique ou la licéité n'apparaissent pas manifestement

A l'article 101 (nouveau) :

- lire : sans respecter les obligations suivantes :

- au lieu de : ... sans respecter les obligations de :

- lire : vérifier au moyen de documents officiels et autres documents émanant de source fiable et indépendante.....

- au lieu de : vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendant

A l'article 74 bis :

- lire : les personnes citées,
- au lieu de : les personnes énumérées.

A l'article 74 bis, in fine :

- lire : envisager de faire une déclaration de soupçon,
- au lieu de : envisager de faire une déclaration d'opération suspecte.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision portant déclaration de la liste définitive des candidats à l'élection du Président de la République fixée pour le dimanche 25 octobre 2009

Le conseil constitutionnel,

Vu la constitution et notamment ses articles 38, 39, 40 et 75,

Vu la loi constitutionnelle n° 2008-52 du 28 juillet 2008, modifiant l'article 20 de la constitution et portant dispositions dérogatoires au troisième alinéa de l'article 40 de la constitution,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel et notamment ses articles 30, 31 et 32,

Vu le code électoral et notamment ses articles 63, 64, 66, 67 et 67 bis,

Vu le décret 2009-2067 du 7 juillet 2009, portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de la République et des membres de la chambre des députés et notamment ses articles 1^{er} et 3,

Vu sa décision n° P 2009-1 du 26 août 2009 portant recevabilité de la demande de candidature de Monsieur Zine El Abidine Ben Ali aux élections présidentielles prévues pour le dimanche 25 octobre 2009, consignée dans le registre spécial prévu à cet effet,

Vu sa décision n° P 2009-2 du 28 août 2009 portant recevabilité de la demande de candidature de Monsieur Mohamed Bouchiha aux élections présidentielles prévues pour le dimanche 25 octobre 2009, consignée dans le registre spécial prévu à cet effet,

Vu sa décision n° P 2009-3 du 9 septembre 2009 portant recevabilité de la demande de candidature de Monsieur Ahmed Inoubli aux élections présidentielles prévues pour le dimanche 25 octobre 2009, consignée dans le registre spécial prévu à cet effet,

Vu sa décision n° P 2009-4 du 17 septembre 2009 portant recevabilité de la demande de candidature de Monsieur Ahmed Ibrahim aux élections présidentielles prévues pour le dimanche 25 octobre 2009, consignée dans le registre spécial prévu à cet effet,

Vu sa décision n° P 2009-6 du 27 septembre 2009 relative à la validation des candidatures et à la déclaration de la liste des candidats aux élections du Président de la République, et qui énonce notamment que le conseil a pris acte que les candidats cités dans les décisions de validation des candidatures lui ont présenté tous les documents requis par la loi, qu'il a procédé à l'étude et examen approfondis des documents présentés par chaque candidat dont la candidature a été validée, et s'est assuré que chacun des candidats concernés remplit les conditions constitutionnelles et légales exigées pour être candidat à l'élection du Président de la République,

Vu le registre des oppositions,

Ayant constaté qu'aucune opposition n'a été enregistrée,

Après délibération,

Et conformément aux dispositions ci-dessus indiquées, décide :

Article premier - La déclaration de la liste définitive des candidats à l'élection du Président de la République, comme suit :

- Monsieur Zine El Abidine Ben Ali.
- Monsieur Mohamed Bouchiha.
- Monsieur Ahmed Inoubli.
- Monsieur Ahmed Ibrahim.

Art. 2 - La publication de la présente décision au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans sa séance tenue au Bardo le 30 septembre 2009, où siégeaient Monsieur Fathi Abdennadher, Président, Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi, membres.

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2009-2688 du 28 septembre 2009, relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections du 25 octobre 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement par l'Etat et les collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2009-2067 du 7 juillet 2009, portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de la République et des membres de la chambre des députés,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est accordé, à l'occasion de la campagne électorale prévue par le décret n° 2009-2067 du 7 juillet 2009, un congé exceptionnel à plein traitement, aux agents publics candidats aux élections du 25 octobre 2009 susvisé, et ce, à compter du 11 octobre 2009 au 24 octobre 2009 à terme échu.

Art. 2 - Bénéficient de ce congé, les candidats ayant la qualité :

- d'agents de l'Etat, ou des collectivités locales ou établissements publics à caractère administratif,

- d'agents des entreprises et des établissements publics.

Art. 3 - Le congé octroyé sur la base des dispositions du présent décret n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la durée des congés de repos accordés à ces agents, conformément à la législation en vigueur.

Art. 4 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2689 du 28 septembre 2009, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraités et de survivants dans le secteur public, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, aux entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008 et notamment son article 15 (nouveau),

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-3383 du 3 novembre 2008,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008,

Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant l'organisation administrative et financière de l'agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est ajouté à l'article premier du décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, l'établissement suivant :

- Agence nationale de métrologie.

Art. 2 - Le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2690 du 28 septembre 2009.

Monsieur Abdelhafidh Aïssaoui, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe de la commune de Messaâdine.

Par décret n° 2009-2691 du 28 septembre 2009.

Monsieur Ridha Hédi Mabrouk, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe de la commune de Jebeniana.

Par décret n° 2009-2692 du 28 septembre 2009.

Monsieur Khaled Kamergi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe de la commune de Mornaguia, à compter du 1^{er} mai 2009.

Par décret n° 2009-2693 du 28 septembre 2009.

Monsieur Sahbi Yahya, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe de la commune de Bir Lahmar.

Par décret n° 2009-2694 du 28 septembre 2009.

Monsieur Misbeh Helali, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe de la commune de Hammam Laghaz.

Par décret n° 2009-2695 du 28 septembre 2009.

Monsieur Abdelkader Ben Nacer, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe de la commune de Galaâ.

Par décret n° 2009-2696 du 28 septembre 2009.

Monsieur Raouf Mfarej, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Sousse avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-2697 du 28 septembre 2009.

Monsieur Ridha Weslati, administrateur, est chargé des fonctions de directeur des affaires financières de la commune de la Goulette.

Par décret n° 2009-2698 du 28 septembre 2009.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur est accordée à Madame Kamilia Hmila épouse Mabrouk, administrateur conseiller, chargée des fonctions de sous-directeur de la comptabilité à la direction des affaires financières de la commune de Sousse.

Par décret n° 2009-2699 du 28 septembre 2009.

Monsieur Majdi Thebet, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières de la commune de Jammel.

Par décret n° 2009-2700 du 28 septembre 2009.

Monsieur Raouf Braham, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de cellule de contrôle de gestion au gouvernorat de Sousse avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-2701 du 28 septembre 2009.

Madame Afifa Bouaziz, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de cellule de contrôle de gestion au gouvernorat de Béja avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-2702 du 28 septembre 2009.

Monsieur Ridha Maatar, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de chef de division de l'information et des conférences au gouvernorat de Sfax avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-2703 du 28 septembre 2009.

Monsieur Hichem Matoussi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Béja avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-2704 du 28 septembre 2009.

Monsieur Faouzi Tamboura, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de chef de subdivision des études, des statistiques et du suivi à la division des comités des quartiers au gouvernorat de Monastir avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-2705 du 28 septembre 2009.

Monsieur Wissem Boussaffa, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des partis, organisations et associations à la division des affaires politiques au gouvernorat de Médenine avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-2706 du 28 septembre 2009.

Monsieur Ali Ben Abdelkader, professeur de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires culturelles, éducationnelles et de la jeunesse à la division des affaires sociales au gouvernorat de Kébili avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-2707 du 28 septembre 2009.

Monsieur Houcine Bouaziz, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de subdivision des réglementations et des élections à la division des affaires politiques au gouvernorat de Kasserine avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-2708 du 28 septembre 2009.

Madame Hana Ben Yahya épouse Guidara, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service du personnel et des ouvriers à la direction des affaires administratives et des ressources humaines de la commune de Sfax.

Par décret n° 2009-2709 du 28 septembre 2009.

Monsieur Mohamed Bou Aïn, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la publicité à la direction des travaux à la direction générale des services techniques de la commune de Sfax.

Par décret n° 2009-2710 du 28 septembre 2009.

Monsieur Hosni Bejaoui, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du budget et de suivi de la gestion financière à la direction des affaires administratives et financières de la commune de l'Ariana.

Par décret n° 2009-2711 du 28 septembre 2009.

Madame Afaf Gaied épouse Trichili, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service des travaux, des voiries et de l'éclairage à la sous-direction technique de la commune de Tina.

Par décret n° 2009-2712 du 28 septembre 2009.

Monsieur Mohamed Jabri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du contentieux à la direction des affaires administratives générales de la commune de Béja.

Par décret n° 2009-2713 du 28 septembre 2009.

Monsieur Adel Mhadhbi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse, du sport et de la culture de la commune de Hammamet.

Par décret n° 2009-2714 du 28 septembre 2009.

Monsieur Maher Kadour, administrateur, est chargé des fonctions de chef de la section des constatations, des expertises et du contrôle au secrétariat général au ministère de l'intérieur et du développement local avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-2715 du 28 septembre 2009.

Monsieur Anis Malloulchi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions d'inspecteur adjoint à l'inspection générale du ministère de l'intérieur et du développement local avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2009-2716 du 25 septembre 2009.

Monsieur Mahmoud Atiri, médecin vétérinaire sanitaire principal à la commune de Tunis, est nommé au grade de médecin vétérinaire sanitaire major.

Par décret n° 2009-2717 du 25 septembre 2009.

Monsieur Habib El Hosni, urbaniste principal à la commune de Tunis, est nommé au grade d'urbaniste en chef.

Par décret n° 2009-2718 du 25 septembre 2009.

Monsieur Ousama El-Jarid, architecte principal à la commune de la Goulette, est nommé au grade d'architecte en chef.

Par décret n° 2009-2719 du 25 septembre 2009.

Mademoiselle Hajer Bou Hdiba, architecte principal à la commune de la Marsa, est nommée au grade d'architecte en chef.

Par décret n° 2009-2720 du 25 septembre 2009.

Monsieur Ali Ltaief, architecte principal, est nommé au grade d'architecte en chef au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-2721 du 25 septembre 2009.

Monsieur Samir Derbel, ingénieur principal à la commune de Sfax, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2009-2722 du 25 septembre 2009.

Monsieur Mongi Ayedi, ingénieur principal à la commune de Hammamet, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2009-2723 du 25 septembre 2009.

Monsieur Hamadi Ben Abdallah, ingénieur principal à la commune de Kairouan, est nommé au grade d'ingénieur en chef à la commune de Sousse.

Par décret n° 2009-2724 du 25 septembre 2009.

Monsieur Hamadi Lekhsibi, ingénieur principal à la commune de Sousse, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2009-2725 du 25 septembre 2009.

Monsieur Jamel Benzarti, ingénieur principal à la commune de Bizerte, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2009-2726 du 25 septembre 2009.

Monsieur Khmais Ben Abdallah, ingénieur principal à la commune de Radès, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2009-2727 du 25 septembre 2009.

Monsieur Abdelaziz Ghribi, ingénieur principal à la commune de Menzel Bou Zalfa, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2009-2728 du 25 septembre 2009.

Monsieur Mohsen Sallami, ingénieur principal à la commune de Sakiet-Ezzit, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2009-2729 du 25 septembre 2009.

Monsieur Jamel Brahem, ingénieur principal à la commune de Teboulba, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2009-2730 du 25 septembre 2009.

Monsieur Moncef Brik, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-2731 du 25 septembre 2009.

Monsieur Habib Ben Khalifa Bhiri, ingénieur principal à la commune de M'ssaken, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2009-2732 du 25 septembre 2009.

Monsieur Abderraouf Ben Jrad, ingénieur principal à la commune de Boumhal El Basatin, est nommé au grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2009-2733 du 25 septembre 2009.

Monsieur Fethi Lanouar, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-2734 du 25 septembre 2009.

Monsieur Raouf Brahem, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-2735 du 25 septembre 2009.

Monsieur Brahim Wali, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-2736 du 25 septembre 2009.

Monsieur Hassen Sahli, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-2737 du 25 septembre 2009.

Monsieur Nabil Gharbia, ingénieur principal, est nommé au grade d'ingénieur en chef au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-2738 du 25 septembre 2009.

Madame Saida Ben Miled, conservateur des bibliothèques ou de documentation, est nommée au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation dans les administrations publiques.

Par décret n° 2009-2739 du 25 septembre 2009.

Monsieur Mustapha Aloui, administrateur conseiller du service social, est nommé au grade d'administrateur en chef du service social dans les administrations publiques.

Par décret n° 2009-2740 du 25 septembre 2009.

Monsieur Abdallah Jabbar, analyste central est nommé au grade d'analyste en chef au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-2741 du 25 septembre 2009.

Monsieur Elyesse Seifeddine Ben Farhat, analyste central, est nommé au grade d'analyste en chef au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-2742 du 25 septembre 2009.

Monsieur Hichem Rejiba, analyste central, est nommé au grade d'analyste en chef au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2009-2743 du 25 septembre 2009.

Monsieur Moncef Hachicha, chef de laboratoire à la commune de Tunis, est nommé au grade de chef de laboratoire en chef.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2744 du 25 septembre 2009.

Les ingénieurs principaux, dont les noms suivent, sont nommés au grade d'ingénieur en chef au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère du transport, Messieurs :

- Lotfi Mhissen,
- Mohamed El Euch,
- Wissem Gaïda Mahjoub,
- Taher Ben Jemaâ,
- Fethi Mallek.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Publication de l'annexe à l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 14 août 2009, modifiant l'arrêté du 8 décembre 2007, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, les établissements et les entreprises publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 67 du 21 août 2009.

République Tunisienne
Ministère des Affaires Sociales, de la
Solidarité et des Tunisiens à
l'Etranger

Annexe n° 37-1

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

GUIDE DU CITOYEN

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger en date du
.....
(JORT n° du)

Organisme : Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Domaine de la prestation : Les prêts.

Objet de la prestation : Prêt et prime d'investissement pour le financement des projets de santé et de sécurité au travail.

Conditions d'obtention

*** Concernant les prêts et primes relatifs au financement des projets de santé et de sécurité au travail octroyés aux entreprises :**

Le prêt et la prime peuvent être accordés au profit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, selon les conditions suivantes :

- L'entreprise doit être affiliée à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) depuis au moins une année.
- L'entreprise doit être en règle vis-à-vis de la CNSS quant au paiement de ses cotisations et de remboursement des prêts retenus sur les salaires de ses employés.
- Le prêt et la prime d'investissement doivent être destinés exclusivement au financement d'un projet visant l'amélioration des conditions de santé et de sécurité au travail des employés et approuvé par la commission instituée à cet effet auprès de la caisse nationale d'assurance maladie. La prime d'investissement ne peut être accordée qu'aux bénéficiaires de prêts destinés au financement de projets de santé et de sécurité au travail.
- Le projet doit être présenté à la commission paritaire de l'entreprise ou des délégués du personnel, accompagné d'une étude technique et financière.
- Un autofinancement au moins égal à 35% du coût du projet est exigé. La prime d'investissement est prise en compte pour le calcul du montant de l'autofinancement.
- L'entreprise bénéficiaire est tenue de constituer en faveur de la CNAM une hypothèque de premier rang ou à égalité dans ce rang avec un établissement bancaire couvrant le montant total du prêt et de la prime d'investissement ou de présenter une caution bancaire ou toute autre garantie permettant à la CNAM de recouvrer la totalité du montant.
- La réalisation du projet ne doit pas dépasser deux années à compter de la date du bénéfice de la première tranche du prêt.

Renseignements importants :

- Le montant maximum du prêt est fixé à 65% du coût total du projet à réaliser sans excéder 300000 dinars.
 - Le montant de la prime d'investissement est fixé à 25% du coût du projet tel qu'il a été approuvé par la commission instituée auprès de la CNAM.
 - Le prêt accordé porte un taux d'intérêt de 5% l'an et est remboursable dans un délai maximum de 10 ans avec un délai de grâce de 3 ans à compter de la date d'octroi de la 1^{ère} tranche du prêt.
- Dans le cas où l'entreprise bénéficiaire présente une caution bancaire ou une garantie délivrée par une compagnie d'assurance, le taux d'intérêt est diminué d'un point.
- le montant du prêt et de la prime est débloqué directement aux fournisseurs ou aux entreprises chargées de la réalisation du projet soit à défaut à l'entreprise bénéficiaire sur deux tranches au fur et à mesure de l'avancement des travaux, après avis et évaluation des services compétents de la CNAM comme suit :

- la première tranche 50% au moment du démarrage du projet,
- la deuxième tranche 50% dès la réalisation de 60% du projet,

*** Concernant les prêts et primes relatifs à la promotion de la sécurité au travail accordés aux petites entreprises :**

- le nombre des travailleurs dans ces entreprises doit être inférieur à 10 employés.
- Le prêt et la prime d'investissement doivent être destinés exclusivement au financement d'un projet visant la promotion de la sécurité au travail des employés et approuvé par la commission instituée à cet effet auprès de la caisse nationale d'assurance maladie. La prime d'investissement ne peut être accordée qu'aux bénéficiaires de prêts destinés au financement de projets de sécurité au travail.

Renseignements importants :

- Le montant maximum du prêt ne peut excéder 5 mille dinars.
- Le montant de la prime d'investissement est fixé à 50% du montant du prêt.
- Le montant du prêt et de la prime accordés aux entreprises concernées est débloquent en une seule tranche
- Le prêt accordé porte un taux d'intérêt de 5% l'an. Le montant global du prêt et des intérêts est remboursable sur des tranches mensuelles pendant une période comprise entre 3 et 5 ans avec un délai de grâce de 6 mois à compter de la date d'octroi du prêt.

Pièces à fournir

* Concernant les prêts et primes relatifs au financement des projets de santé et de sécurité au travail octroyés aux entreprises :

Dossier préliminaire :

- Un formulaire de demande de prêt dûment rempli et signé par l'employeur et comportant l'avis de la commission consultative de l'entreprise (ou des délégués du personnel) ou accompagné d'un procès-verbal de la réunion à ce effet.
- Une étude technique et financière du projet.

Après l'accord de la commission créée auprès de la CNAM :

- Contrat d'hypothèque de 1^{er} rang au profit de la CNAM ou à égalité dans ce rang avec un établissement bancaire ou une caution bancaire ou toute autre garantie permettant à la caisse de recouvrer la totalité du montant du prêt.

* Concernant les prêts et primes relatifs à la promotion de la sécurité au travail accordés aux petites entreprises :

Dossier préliminaire :

- Un formulaire de demande de prêt dûment rempli et signé par l'employeur.

Après l'accord de la commission créée auprès de la CNAM :

- Les entreprises concernées doivent présenter à la CNAM des lettres de change au titre du montant du prêt et du taux d'intérêt, et ce, selon un tableau d'amortissement établi, à cet effet, par ladite caisse.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier	- L'employeur	- Une semaine à compter de la date de dépôt du dossier complet
- Vérification de la situation de l'employeur en coordination avec les services compétents de la CNSS.	- Bureau régional ou local de la CNSS	
- Etude du dossier et notification de rejet ou transmission du dossier, en cas d'acceptation, à la direction centrale de prévention des risques professionnels	- La direction centrale de prévention des risques professionnels	- Une semaine à compter de la date de transmission du dossier par le bureau régional ou local de la CNSS
- Etude technique du projet.	- Direction centrale de la prévention des risques professionnels et direction de l'inspection médicale et de la sécurité au travail	- 45 jours à partir de la date de transmission du dossier par la direction centrale de prévention des risques professionnels
- Soumission du dossier à la commission créée auprès de la CNAM.	- Direction centrale de la prévention des risques professionnels	- La commission se réunit au moins une fois tous les 3 mois.
- Information de l'employeur de la décision de la commission.	- Direction centrale de la prévention des risques professionnels.	- Une semaine à partir de la date de la décision de la commission.
- Accomplissement des formalités de garantie.	- L'employeur	- 3 mois au maximum à partir de la date de notification de l'accord de principe.
- le versement du montant octroyé soit : * en une seule tranche pour les prêts et primes relatifs à la promotion de la sécurité professionnelle accordés aux petites entreprises. * ou sur des tranches pour les prêts et primes relatifs au financement des projets de santé et de sécurité au travail comme suit :	- Direction centrale des finances et de la comptabilité	- 5 jours à partir de la date de l'accomplissement des formalités de garantie.
- Déblocage de la 1 ^{ère} tranche : 50% du montant du prêt et de la prime	- Direction centrale des finances et de la comptabilité	- Au démarrage du projet et dans un délai de 5 jours à partir de la date de l'accomplissement des formalités de garantie
- Déblocage de la 2 ^{ème} tranche : 50% du montant du prêt et de la prime	- Direction centrale des finances et de la comptabilité	- A la réalisation de 60% du projet

Lieu de dépôt du dossier
Service : Centre régional ou local de la caisse nationale d'assurance maladie territorialement compétent.
Adresse :
Lieu d'obtention de la prestation
Service : La direction centrale de la prévention des risques professionnels et la direction centrale des finances et de la comptabilité de la CNAM.
Adresse : Immeuble Kssour, lotissement El Nassim, Montplaisir – 1073, Tunis.
Délai d'obtention de la prestation
<u>* Concernant les prêts et primes relatifs au financement des projets de santé et de sécurité au travail octroyés aux entreprises :</u> - 1^{ère} tranche : 50% du montant du prêt et de la prime au démarrage du projet et dans un délai de 5 jours à partir de la date de l'accomplissement des formalités de garantie. - 2^{ème} tranche : 50% du montant du prêt et de la prime à la réalisation de 60% du projet. <u>* Concernant les prêts et primes relatifs à la promotion de la sécurité au travail accordés aux petites entreprises :</u> - 5 jours à partir de la date de l'accomplissement des formalités de garantie.
Références législatives et réglementaires
- Décret n° 96-1050 du 3 juin 1996 relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail, tel que modifié par le décret n° 2002-583 du 12 mars 2002 et par le décret n° 2009-2344 du 12 août 2009.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2009-2745 du 25 septembre 2009.

Monsieur Mohamed Habib Elleuch, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de directeur des stages à la faculté de médecine de Sfax.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-2746 du 28 septembre 2009.

Monsieur Mustapha Djlassi, administrateur général de la santé publique, directeur de l'équipement au ministère de la santé publique et chargé de mission au cabinet du ministre de la santé publique, est maintenu en activité pour une troisième année, à compter du 1^{er} octobre 2009.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2747 du 25 septembre 2009.

Madame Hayet Abdelaoui épouse Tibrizi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur des sommiers de consistance et registres d'inventaires des biens à la direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2009-2748 du 25 septembre 2009.

Monsieur Mohamed Choura, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur du recensement du domaine privé immobilier à la direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2009-2749 du 25 septembre 2009.

Monsieur Anis Gharbi, ingénieur principal à la conservation de la propriété foncière, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef à la conservation de la propriété foncière.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2009-2750 du 25 septembre 2009.

Monsieur Mohamed Wajdi Hassen, ingénieur des travaux, est déchargé des fonctions de chef de service des enquêtes foncières, constats et travaux topographiques à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Siliana, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, à compter du 1^{er} juillet 2009.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2009-2751 du 28 septembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-5 du 26 janvier 2009 complétant le code d'incitation aux investissements,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-3961 du 30 décembre 2008,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaires privés, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1926 du 15 juin 2009,

Vu le décret n° 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d'exploitation des centres d'hémodialyse, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2009-1927 du 15 juin 2009,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de la santé publique, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers et du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est abrogé, le deuxième tiret du point 6 « La santé » du paragraphe III « les services » prévu par la liste des activités selon les secteurs annexée au décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé et remplacé par ce qui suit :

- Centres de soins et de rééducation.

Art. 2 - Sont ajoutées au paragraphe III « les services » de la liste des activités relevant des secteurs annexée au décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé, les activités suivantes :

7. Les activités de production et d'industries culturelles

- Production des supports multimédia à contenu culturel,

- Numérisation et catalogage du patrimoine culturel matériel,

- Numérisation et catalogage du fonds audio-visuel.

Art. 3 - Le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre des finances, le ministre de la santé publique, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers et le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2752 du 28 septembre 2009, complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-5 du 26 janvier 2009 complétant le code d'incitation aux investissements,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-386 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-3961 du 30 décembre 2008,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2009-1501 du 18 mai 2009,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-387 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-36 du 13 janvier 2009,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de l'environnement et du développement durable, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers et du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est ajouté à la liste des activités des services fixée par l'annexe n° 2 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé, ce qui suit :

- Les activités de production et d'industries culturelles :

- production des supports multimédia à contenu culturel,

- numérisation et catalogage du patrimoine culturel matériel,

- numérisation et catalogage du fonds audio-visuel.

- Services de préservation de l'environnement :

- assainissement, épuration et réutilisation des eaux usées,

- traitement des eaux.

- Services d'études, de conseils, d'expertises et d'assistance :

- laboratoires d'analyse des sols et des eaux.
- Autres services :
- tirage et reproduction des plans,
- dessalement des eaux.

Art. 2 - Le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre des finances, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers et le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2753 du 28 septembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, telle que modifiée par l'article 51 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et les articles 47 et 48 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour l'année 1989,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-5 du 26 janvier 2009 complétant le code d'incitation aux investissements,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,

Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation relative au fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-386 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 94-489 du 21 février 1994, fixant les taux minimum des fonds propres, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-2552 du 2 novembre 2004,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-3961 du 30 décembre 2008,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-387 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-36 du 13 janvier 2009,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers et du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est abrogé le premier tiret du point « F » Services de production et industries culturelles » prévu par la liste des activités de services annexée au décret n° 2008-388 du 11 février 2008 susvisé et remplacé par ce qui suit:

- Production cinématographique et théâtrale.

Art. 2 - Est ajouté à la liste des activités de services annexée au décret n° 2008-388 du 11 février 2008 susvisé, ce qui suit :

H. Travaux publics :

- prospection, sondage et forage autres que pétrolier.

Art. 3 - Sont ajoutées à la liste des activités des métiers prévues par l'annexe n° 2 du décret n° 2008-388 du 11 février 2008 susvisé, les activités suivantes :

15. Groupe des activités de prestations de services divers :

- production des supports multimédia à contenu culturel,
- numérisation et catalogage du patrimoine culturel matériel,
- numérisation et catalogage du fonds audio-visuel.

Art. 4 - Le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers et le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2754 du 25 septembre 2009.

Monsieur Hammadi Daboussi est nommé ingénieur en chef à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Par décret n° 2009-2755 du 25 septembre 2009.

Monsieur Hassen Daoud est nommé ingénieur en chef à la régie nationale des tabacs et des allumettes (ministère des finances).

Par décret n° 2009-2756 du 28 septembre 2009.

Monsieur Ahmed Hadj Youssef, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé trésorier régional des finances à Kairouan.

En application des dispositions de l'article 23 (nouveau) du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-2757 du 28 septembre 2009.

Monsieur Mohamed Fradi, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-2758 du 28 septembre 2009.

Monsieur Mohamed Lamine Arfaoui, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de centre régional de contrôle des impôts relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts.

En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-2759 du 28 septembre 2009.

Monsieur Fayçal Haji, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé sous-directeur de la rémunération et du budget à l'unité des services communs, de la formation et de la coopération internationale à la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.

Par décret n° 2009-2760 du 28 septembre 2009.

Monsieur Mourad Dziri, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service de la rémunération et du budget à l'unité des services communs, de la formation et de la coopération internationale à la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.

Par décret n° 2009-2761 du 28 septembre 2009.

Monsieur Elyes Dridi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service de l'organisation et des procédures disciplinaires à l'unité des services communs, de la formation et de la coopération internationale à la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.

Par décret n° 2009-2762 du 28 septembre 2009.

Monsieur Mounir Achouri, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service de la programmation et de l'exploitation des rapports d'inspection à l'unité de l'inspection et des contrôles comptables à la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.

Par décret n° 2009-2763 du 28 septembre 2009.

Monsieur Slim Kandil, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service du bureau d'ordre à la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.

Par décret n° 2009-2764 du 28 septembre 2009.

Monsieur Naceur Chaabani, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service de la gestion des ressources humaines à l'unité des services communs, de la formation et de la coopération internationale à la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.

Par décret n° 2009-2765 du 28 septembre 2009.

Monsieur Badreddine H'Lila, documentaliste ou archiviste, est nommé chef de service de la programmation et suivi à la sous-direction des magasins des produits finis à la régie nationale des tabacs et des allumettes.

Par décret n° 2009-2766 du 28 septembre 2009.

Monsieur Noureddine Yahyaoui, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé receveur des finances catégorie « B ».

En application des dispositions de l'article 3 nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2009-2767 du 28 septembre 2009.

Monsieur Mohamed Makni, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi des opérations informatisées à la trésorerie générale de Tunisie.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressé bénéficie du rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2768 du 25 septembre 2009.

Monsieur Lotfi Khrifech, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des stages à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax.

Par décret n° 2009-2769 du 25 septembre 2009.

Monsieur Sami Achour, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des stages à l'institut supérieur de biotechnologie de Monastir.

Par décret n° 2009-2770 du 25 septembre 2009.

Monsieur Mohamed Hedi Abbes, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres, des arts et des humanités à Manouba.

Par décret n° 2009-2771 du 25 septembre 2009.

Madame Rim Gammoudi épouse Miaâoui, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences humaines de Tunis.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2009-2772 du 25 septembre 2009.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Lotfi Majdoub, ingénieur principal, en qualité de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études scientifiques et techniques, à compter du 12 septembre 2008.

**Décret n° 2009-2773 du 28 septembre 2009,
fixant les conditions de transport de l'électricité
produite à partir des énergies renouvelables et
de la vente de ses excédents à la société
tunisienne de l'électricité et du Gaz.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de
l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant
création et organisation de la société tunisienne de
l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai
1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du
2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1er avril 1996,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la
maîtrise de l'énergie, telle que modifiée par la loi n°
2009-7 du 9 février 2009 et notamment ses articles 14
(bis) et 14 (ter),

Vu la loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant
création du régime pour la maîtrise de l'énergie, telle que
complété par la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,

Vu le décret n° 64-9 du 17 janvier 1964, portant
approbation du cahier des charges relatif à la
fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du
territoire de la République,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2002-3232 du 3 décembre 2002,
relatif à la cogénération,

Vu le décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant
les taux et les montants des primes relatives aux
actions concernées par le régime pour la maîtrise de
l'énergie ainsi que les conditions et les modalités de
leur octroi, tel qu modifié par le décret n° 2009-362
du 9 février 2009,

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre de
l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - L'établissement ou le groupement
d'établissements exerçant dans les secteurs industriel,
agricole ou tertiaire et qui produit de l'électricité à
partir d'énergies renouvelables pour sa consommation
propre, bénéficie du droit du transport de l'électricité
ainsi produite par le réseau électrique national jusqu'à
ses points de consommation et du droit de vente des

excédents de l'électricité exclusivement à la société
tunisienne de l'électricité et du gaz dans les limites de
30 pour cent de l'électricité produite annuellement.

Les limites prévues au premier paragraphe du
présent décret peuvent être dépassées pour les projets
de production de l'électricité à partir de la biomasse à
condition que la puissance électrique installée ne
dépasse pas 15 mégawatt par projet.

Le transport de l'électricité et la vente des
excédents s'effectuent dans le cadre d'un contrat-type
approuvé par l'autorité de tutelle du secteur de
l'énergie sur la base de tarifs de transport et de vente
fixés par décision du ministre chargé de l'énergie.

Art. 2. Tout producteur d'électricité à partir
d'énergies renouvelables pour sa consommation
propre, connecté au réseau électrique national en
basse tension, bénéficie du droit de vente de ses
excédents exclusivement à la société tunisienne de
l'électricité et du gaz qui s'engage à les acheter dans
le cadre d'un contrat-type approuvé par l'autorité de
tutelle du secteur de l'énergie.

La puissance électrique installée des équipements
de production de l'électricité ne doit pas dépasser la
puissance électrique souscrite du producteur auprès de
la société tunisienne de l'électricité et du gaz.

Les tarifs de vente des excédents sont fixés par
décision du ministre chargé de l'énergie.

Art. 3 - L'établissement ou le groupement
d'établissements qui envisage de raccorder ses
équipements au réseau électrique national dans le cadre
du présent décret prend à sa charge les frais résultant :

- du raccordement de l'installation au réseau y
compris les appareils de mesure, de contrôle, de
surveillance et de sécurité,

- du renforcement du réseau national d'électricité
en cas de besoin, et ce, pour l'évacuation de l'énergie
électrique.

L'établissement ou le groupement d'établissements
doit se conformer aux conditions techniques relatives
au raccordement et à l'évacuation de l'énergie
électrique telle que définies par un cahier des charges
approuvé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Art. 4 - Les projets de production de l'électricité à
partir d'énergies renouvelables prévus à l'article
premier du présent décret et raccordés au réseau
électrique national sont soumis à la commission
technique consultative créée en vertu du décret susvisé
n° 2005-2234 du 22 août 2005 pour donner son avis
sur leur réalisation et ce, sur la base d'un dossier
technique déposé auprès de l'agence nationale pour la
maîtrise de l'énergie et comportant notamment les
documents suivants :

- un extrait du registre du commerce de
l'établissement,

- une étude de faisabilité technico-économique,
- le site d'implantation du projet et la puissance électrique à installer,
- les sites de consommation de l'électricité,
- la consommation annuelle électrique de l'établissement ou du groupement d'établissements,
- la production annuelle prévisionnelle d'électricité.

Les projets de production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables, raccordés au réseau électrique national sont approuvés par décision du ministre chargé de l'énergie après avis de la commission technique consultative prévue au paragraphe premier du présent article.

Art. 5 - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2774 du 25 septembre 2009.

Monsieur Jamel Badr, ingénieur principal au ministère des technologies de la communication, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Par décret n° 2009-2775 du 25 septembre 2009.

Monsieur Sami Ben Salem, ingénieur principal au ministère des technologies de la communication, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2776 du 25 septembre 2009.

Les ingénieurs principaux, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef :

- Mohamed Jemai Jallali,
- Mounir Dakhli.

Par décret n° 2009-2777 du 25 septembre 2009.

Les conseillers en information et orientation scolaire et universitaire, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de conseiller principal en information et orientation scolaire et universitaire :

- Mohamed Adel Ben Jemaâ,
- Hédi Temtem,
- Hafedh Hadj Letaief,
- Amina Naceur Ben Hadj Amor,
- Zohra Lachheb.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2778 du 25 septembre 2009.

Mademoiselle Radhia Ben Mbarek est nommée dans le grade d'architecte en chef à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Par décret n° 2009-2779 du 25 septembre 2009.

Monsieur Moez Ben Hassine est nommé dans le grade d'architecte en chef à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Par décret n° 2009-2780 du 25 septembre 2009.

Monsieur Ali Dabbaghi est nommé dans le grade d'ingénieur en chef à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

**MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2781 du 25 septembre 2009.

Mademoiselle Fatma Moussa, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur de la prospective et de la planification à la direction générale de la prospective, de la planification et de la programmation au ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes.

Par décret n° 2009-2782 du 25 septembre 2009.

Monsieur Adel Khelifi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de l'unité des programmes de l'emploi à la direction régionale de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes de Tunis.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un chef de service d'administration centrale.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2783 du 25 septembre 2009.

Monsieur Hambli Mourad, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de chef du département du suivi scientifique des sportifs au centre national de la médecine et des sciences du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 26 du décret n° 2003-2651 du 23 décembre 2003, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de la médecine et des sciences du sport, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-2784 du 25 septembre 2009.

Monsieur Trabelsi Khemais, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières au complexe sportif de Borj-Cedria au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2009-2785 du 25 septembre 2009.

Monsieur Yahyaoui Boujemaâ, professeur principal d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef de bureau du développement des sports et de l'éducation physique à l'unité des activités sportives et de l'éducation physique au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Gafsa au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, l'intéressé bénéficie de la fonction et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-2786 du 25 septembre 2009.

Monsieur Nacef Mohamed, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de l'unité de suivi du travail dans le domaine de la médecine et des sciences du sport dans les structures sportives au centre national de la médecine et des sciences du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 18 du décret n° 2003-2651 du 23 décembre 2003, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de la médecine et des sciences du sport, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages alloués à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2009-2787 du 25 septembre 2009.

Madame Ayachi Saïda née Ouni, médecin de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de l'unité de recherches, de formation et de documentation au centre national de la médecine et des sciences du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2003-2651 du 23 décembre 2003, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de la médecine et des sciences du sport, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages alloués à un chef de service d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2009-2788 du 28 septembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-5 du 26 janvier 2009,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2009-17 du 16 mars 2009 relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et son financement,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 45, telle que modifiée par l'article 63 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 2009-17 du 16 mars 2009, relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et son financement,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2008-2954 du 23 août 2008,

Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2009-1274 du 20 avril 2009,

Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2009-1980 du 23 juin 2009,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le numéro 2 de l'article premier, le dernier paragraphe de l'article 5, le deuxième tiret de l'article 7, l'article 9, l'article 12 et l'article 15 du décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article premier - (numéro 2 (nouveau)) :

2) accorder des aides financières au titre du financement du repos biologique et pour la réalisation d'une ou de plusieurs opérations dans le cadre de la mise à niveau du secteur de la pêche et de l'aquaculture et des exploitations agricoles.

Les opérations de mise à niveau dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture couvrent ce qui suit :

a) les investissements matériels et notamment :

- la modernisation technique et technologique des moyens et procédés de production,

- la reconversion d'activités et leur adaptation aux marchés,

- tout investissement en matériel et équipement qui concourt à l'amélioration de la compétitivité des unités de pêche et des entreprises d'aquaculture.

b) les investissements immatériels et notamment :

- les études de diagnostic préalables à la mise à niveau,

- la formation des intervenants dans les unités de pêche et les entreprises d'aquaculture,

- tout investissement immatériel qui concourt à l'amélioration des unités de pêche et des entreprises d'aquaculture.

Les opérations de mise à niveau des exploitations agricoles couvrent les investissements immatériels et notamment :

- les études de diagnostic préalables à la mise à niveau,
- la formation des intervenants dans les exploitations agricoles,
- les analyses au laboratoire des produits agricoles en vue de prouver leur conformité aux normes exigées et de mettre en exergue leurs signes spécifiques,
- la conception et le dépôt des marques commerciales des produits agricoles,
- l'instauration d'un système d'appui et d'amélioration de la qualité des produits agricoles et leurs modes de production,
- l'instauration d'un système de traçabilité des produits agricoles,
- la mise en place d'un système d'appellations d'origine contrôlée, d'indication de provenance et d'autres signes de qualité,
- l'audit technique ou financier de l'exploitation agricole. Les aides du fonds ne sont accordées qu'une seule fois pour chaque projet,
- le recours à l'assistance technique à la production par le biais des conseillers agricoles,
- l'acquisition de logiciels techniques en matière de gestion des exploitations agricoles,
- l'instauration d'un système de comptabilité générale ou analytique au niveau de l'exploitation agricole. Les aides du fonds ne sont accordées qu'une seule fois pour chaque projet.

Article 5 (dernier Paragraphe (nouveau)) :

Les aides financières accordées au profit des unités de pêche en ce qui concerne le repos biologique, des unités de pêche, des entreprises d'aquaculture et des exploitations agricoles pour des opérations de mise à niveau ainsi qu'au profit des investisseurs dans le domaine de l'agriculture biologique pour la contribution à la couverture des frais de contrôle et de certification de la production biologique prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 du présent décret, doivent faire l'objet d'une décision du gouverneur sur proposition de la commission régionale d'octroi d'avantages prévue à l'article 7 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé.

Article 7 (deuxième tiret (nouveau)) :

- de donner son avis sur les dossiers concernés par les opérations de mise à niveau du secteur de la pêche, de l'aquaculture et des exploitations agricoles.

Article 9 (nouveau) - Les aides financières consacrées à la mise à niveau telles que prévues au numéro 2 de l'article premier du présent décret sont accordées aux exploitations agricoles, aux unités de pêche et aux entreprises d'aquaculture sous forme de primes fixées comme suit :

- pour les activités de la pêche et de l'aquaculture :

- 1 - pour les investissements matériels :

- * 20 % de la part de l'investissement des opérations de mise à niveau financées par des fonds propres.

- * 10 % du reliquat de l'investissement des opérations de mise à niveau financées par d'autres ressources.

- 2- pour les investissements immatériels :

- * 70 % du coût des études de diagnostic préalables à la mise à niveau avec un plafond de la prime ne dépassant pas dix mille (10000) dinars.

- * 50 % du coût des autres investissements immatériels.

- pour les exploitations agricoles :
les investissements immatériels :

- * 70 % du coût des études de diagnostic préalables à la mise à niveau avec un plafond de la prime ne dépassant pas trois mille (3000) dinars.

- * 70 % du coût des investissements immatériels avec un plafond de la prime ne dépassant pas sept mille (7000) dinars.

Article 12 (nouveau) - Les aides financières du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour la réalisation des opérations de mise à niveau du secteur de la pêche et de l'aquaculture et des exploitations agricoles prévues à l'article 9 du présent décret sont servies comme suit :

- 1 - Pour les investissements matériels : les primes sont servies selon les modalités et les conditions fixées par l'article 13 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé.

- 2- Pour les investissements immatériels : les primes sont servies en une seule tranche et ce après l'achèvement de la réalisation des opérations d'investissement.

Lesdites primes sont servies sur la base d'un constat établi par les services des commissariats régionaux au développement agricole.

Article 15 (nouveau) - Les unités de pêche, les entreprises d'aquaculture, les exploitations agricoles et les investisseurs dans le domaine de l'agriculture biologique sollicitant le bénéfice des avantages du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche doivent saisir le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou le gouverneur d'une demande à cet effet appuyée d'un rapport de diagnostic de l'entreprise ou de l'investisseur et d'un programme intégré et cohérent de mise à niveau. Les opérations relatives aux investissements matériels, sauf en cas de financement total sur des fonds propres, nécessitent l'accord préalable d'une institution financière concernant la modalité d'investissement et de financement des opérations proposées.

Art. 2 - Est ajouté à l'article 2 du décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996 susvisé, ce qui suit :

- Les exploitations agricoles.

Art. 3 - Le ministre des finances, le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2789 du 25 septembre 2009.

Les candidats dont les noms suivent sont nommés dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire :

- Chedia Seghaier,
- Hichem Ben Jannet,
- Afif Ben Tanfous.

Par décret n° 2009-2790 du 25 septembre 2009.

Les candidats dont les noms suivent sont nommés dans le grade de médecin vétérinaire inspecteur régional :

- Houcine Rezaigui,
- Sami El Fersi,
- Bechir Sfina,
- Taoufik Chikhaoui,
- Mustapha El Gharbi,
- Youssef Tonnich,
- Mouldi Zhioua,
- Chokri Maâllem,
- Mustapha Triki,
- Ismaïl Rhimi.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEIRE AU 10 AOUT 2009

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 412 137
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	42 588 253
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	11 795 047
Avoirs en devises	12 615 155 142
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	25 138 500
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	616 661 533
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	21 474 083
Portefeuille-titres de participation	32 026 833
Immobilisations	33 537 494
Débiteurs divers	25 033 761
Comptes d'ordre et à régulariser	113 364 959
	13 568 559 535
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	5 215 692 979
Comptes courants des banques et des établissements financiers	601 066 926
Comptes du Gouvernement	980 385 413
Engagements envers les établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	793 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	71 253 656
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	573 347 022
Engagements en devises envers les IAT	1 863 883 786
Comptes étrangers en devises	72 196 462
Valeurs en cours de recouvrement	9 849 464
Déposants d'effets à l'encaissement	22 155 859
Ecarts de conversion et de réévaluation	340 154 693
Créditeurs divers	13 807 172
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	10 799 883
Comptes d'ordre et à régulariser	2 904 402 234
Capital	6 000 000
Réserves	90 305 562
Autres capitaux propres	116 667
Résultats reportés	141 757
	13 568 559 535

SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 20 AOUT 2009

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 412 137
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	42 588 253
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	11 795 047
Avoirs en devises	12 741 613 010
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	25 138 500
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	616 661 533
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	13 790 345
Portefeuille-titres de participation	32 026 834
Immobilisations	33 537 494
Débiteurs divers	25 045 033
Comptes d'ordre et à régulariser	113 611 757
	13 687 591 736
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	5 218 598 389
Comptes courants des banques et des établissements financiers	1 060 462 130
Comptes du Gouvernement	895 024 008
Engagements envers les établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	596 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	71 253 656
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	573 347 643
Engagements en devises envers les IAT	1 839 418 653
Comptes étrangers en devises	42 243 755
Valeurs en cours de recouvrement	8 754 833
Déposants d'effets à l'encaissement	13 790 345
Ecarts de conversion et de réévaluation	340 154 693
Créditeurs divers	13 705 711
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	10 798 966
Comptes d'ordre et à régulariser	2 907 474 917
Capital	6 000 000
Réserves	90 305 613
Autres capitaux propres	116 667
Résultats reportés	141 757
	13 687 591 736

SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 AOUT 2009

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 412 137
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	42 588 253
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	452 142 761
Avoirs en devises	13 179 391 777
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	25 138 500
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	616 661 533
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	25 902 562
Portefeuille-titres de participation	31 969 530
Immobilisations	33 753 024
Débiteurs divers	24 533 068
Comptes d'ordre et à régulariser	118 810 681
	14 582 675 619
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	5 196 320 250
Comptes courants des banques et des établissements financiers	584 798 962
Comptes du Gouvernement	834 575 751
Engagements envers les établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	1 512 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	511 447 076
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	573 347 643
Engagements en devises envers les IAT	1 902 387 490
Comptes étrangers en devises	70 189 821
Valeurs en cours de recouvrement	8 526 619
Déposants d'effets à l'encaissement	27 511 890
Ecarts de conversion et de réévaluation	339 920 890
Créditeurs divers	14 410 165
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	7 046 103
Comptes d'ordre et à régulariser	2 903 605 009
Capital	6 000 000
Réserves	90 329 526
Autres capitaux propres	116 667
Résultats reportés	141 757
	14 582 675 619

SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 10 SEPTEMBRE 2009

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 412 137
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	42 588 253
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	506 366 374
Avoirs en devises	13 340 927 809
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	25 138 500
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	616 661 533
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Effets à l'encaissement	23 790 885
Portefeuille-titres de participation	31 969 530
Immobilisations	33 754 985
Débiteurs divers	25 099 211
Comptes d'ordre et à régulariser	124 764 356
	14 802 845 366
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	5 180 847 884
Comptes courants des banques et des établissements financiers	865 852 503
Comptes du Gouvernement	1 270 935 259
Engagements envers les établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire	976 000 000
Allocations de droits de tirage spéciaux	565 670 689
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	573 347 643
Engagements en devises envers les IAT	1 903 453 226
Comptes étrangers en devises	64 679 468
Valeurs en cours de recouvrement	6 995 384
Déposants d'effets à l'encaissement	25 394 633
Ecarts de conversion et de réévaluation	339 920 890
Créditeurs divers	14 544 992
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	7 046 103
Comptes d'ordre et à régulariser	2 911 568 555
Capital	6 000 000
Réserves	90 329 713
Autres capitaux propres	116 667
Résultats reportés	141 757
	14 802 845 366

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 3 octobre 2009"



Edition : 2009

ISBN 978-9973-946-62-1

Nombre de pages : 243 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

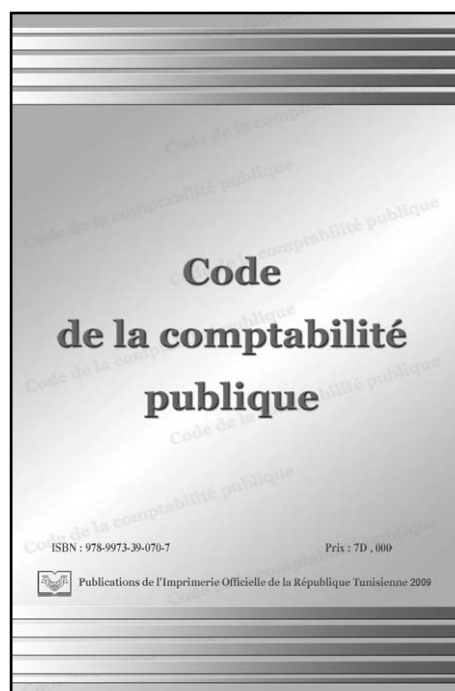
Edition : 2009

ISBN 978-9973-39-070-7

Nombre de pages : 237 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne

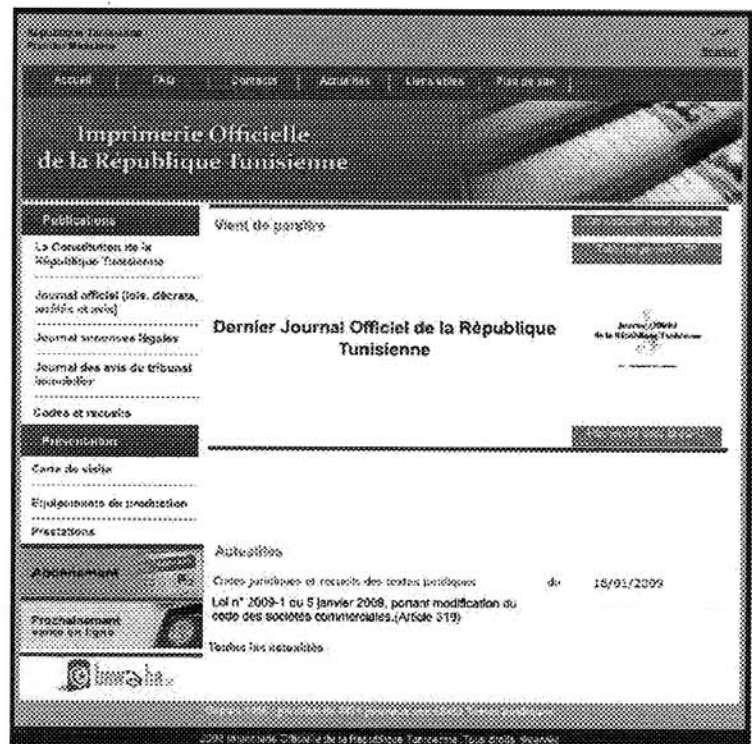


le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales, réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



Année 2009

A B O N N E M E N T

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.